

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6548/2538

สำนักงาน เร่งรัด พัฒนา ชนบท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ สติต ก่อสร้าง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 223, มาตรา 600

ป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรคสอง (1), มาตรา 180, มาตรา 249 วรรคสอง

ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าความเสียหายของทางพิพาทเกิดจากการแก้ไขแบบแปลนของโจทก์เองจากการใช้หินคลุกมาเป็นกรวดคลุกแทนนั้น ประเด็นข้อนี้จำเลยทั้งสองมิได้กล่าวแก้ไว้ในคำให้การ ดังนี้ แม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยให้ ก็ถือว่าเป็นข้อที่มีได้วากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ เมื่อโจทก์ตรวจพบความเสียหายครั้งแรกวันที่ 16 มีนาคม 2527 โจทก์มีหนังสือถึงจำเลยที่ 2 ให้ไปซ่อมแซมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2527 และจำเลยที่ 2 ได้รับหนังสือแล้วหลังจากนั้นโจทก์ยังมีหนังสือถึงจำเลยที่ 2 ให้ไปซ่อมแซมอีกหลายครั้งตามหนังสือลงวันที่ 7 ธันวาคม 2527 วันที่ 31 มีนาคม 2529 และวันที่ 22 ตุลาคม 2530 ดังนี้โจทก์เป็นหน่วยราชการอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนทางพิพาทอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส การที่โจทก์แจ้งความเสียหายแก่จำเลยที่ 2 หลังจากเจ้าหน้าที่ของโจทก์ทราบความเสียหายครั้งแรกประมาณ 27 วัน จึงเป็นเวลาอันสมควรแล้วยังถือไม่ได้ว่าโจทก์มีส่วนบกพร่องในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะไม่รีบแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบ ส่วนการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเสียหายนั้น ทางจังหวัดนราธิวาสเคยเข้าไปซ่อมทางโดยนำดินลูกรังไปลง และเมื่อจำเลยทั้งสองไม่ซ่อมแซมทางพิพาทโจทก์

ก็ได้ว่าจ้างเอกสารรายอื่นซ่อมแซมแล้ว จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ไม่รับแก้ไขเพื่อบรรเทาความเสียหาย สัญญาจ้างเหมาข้อ 6 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มีความว่าเมื่องานแล้วเสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างคนใหม่ในกรณีผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเลิกสัญญาตามข้อ 5 ถ้ามีเหตุชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแก่งานจ้างนี้ภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบงานโดยให้นับวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ซึ่งเหตุชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง จะเป็นโดยทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือใช้สิ่งของที่ไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาก็ตาม ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนด โดยไม่คิดเอาค่าสิ่งของค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีกถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่แก้ไขซ่อมแซมภายในกำหนด 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น หรือถ้าผู้รับจ้างแก้ไขซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ผู้ว่าจ้างกำหนดผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้อื่นให้ทำงานจ้างนั้นแทน ผู้รับจ้างได้ทำงานที่จ้างเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้นหลังจากระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วย ดังนั้น จึงมีผลบังคับว่าตามสัญญาจ้างเหมาข้อ 6 วรรคหนึ่ง จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบต่อความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางพิพาทภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบงาน ถ้าเหตุชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของจำเลยที่ 1 และตามสัญญาจ้างเหมา ข้อ 6 วรรคสอง หมายความว่า นอกจากทางพิพาทเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้นหลังจาก 1 ปีตามวรรคหนึ่งแล้วจำเลยที่ 1 ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องที่ปรากฏขึ้นภายใน 5 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 600 เมื่อจำเลยที่ 1 ส่งมอบงานวันที่ 20 เมษายน 2526 เจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจพบความชำรุดบกพร่องวันที่ 25 กรกฎาคม 2528 และวันที่ 1 เมษายน 2530 ซึ่งอยู่ภายในกำหนด 5 ปี ดังนั้นความเสียหายตามฟ้องเกิดขึ้นเมื่อยังไม่พ้นระยะเวลาความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ตามสัญญาจ้างเหมาจำเลยทั้งสองจึงต้อง

รับผิดชอบ โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองทั้งสองสำนวนให้รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง ด้วยมูลเหตุเดียวกัน แม้จะเป็นความเสียหายคนละจุดไม่ซ้ำซ้อนกันแต่ก็อยู่ในทาง พินาพนั้นเอง ขณะโจทก์ฟ้องสำนวนแรกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2531 โจทก์พบความเสียหายในสำนวนหลังแล้ว สิทธิหรือมูลฟ้องของโจทก์จึงมีอยู่แล้วขณะฟ้องสำนวน แรก ศาลชั้นต้นชี้สองสถานสำนวนแรกวันที่ 1 เมษายน 2531 โจทก์จึงชอบที่จะ แก้ไขคำฟ้องเพิ่มเติมจำนวนทุนทรัพย์ในสำนวนแรกได้ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 180 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การที่โจทก์ฟ้องสำนวน หลังจึงเป็นการฟ้องซ้อน ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง (1)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องเป็นใจความทำนองเดียวกันว่าเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2523 โจทก์ทำสัญญาจ้างเหมาจำเลยที่ 1 ให้ทำการก่อสร้างและลาดยางทางเร่งด่วน เพื่อความมั่นคงภายในเขตกองทัพบกที่ 4 สายบ้านโตะมะ-สว. นิคมสร้างตนเอง กิ่งอำเภอสุคีริน อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 14.850 กิโลเมตร เป็นราคารวมทั้งสิ้น 28,900,000 บาท โดยจำเลยจะเริ่มลงมือทำงาน ณ สถานที่ที่กำหนด ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2523 และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กันยายน 2524 ให้ ถูกต้องตามแบบรูปและรายละเอียดที่แนบท้ายสัญญารายละเอียดปรากฏตามสำเนา สัญญาจ้างเหมาเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ทั้งสองสำนวน จำเลยที่ 1 ทำการ ก่อสร้างและลาดยางทางเร่งด่วนเพื่อความมั่นคงภายในเขตกองทัพบกที่ 4 ตาม สัญญาแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้โจทก์เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2526 ราย

ละเอียดตามสำเนาบันทึกรายงานการตรวจรับงานจ้างฯ ลงวันที่ 21 เมษายน 2526 และสำเนาหนังสือส่งมอบงานของจำเลยที่ 1 เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 และ หมายเลข 4 ทั้งสองสำนวนต่อมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2527 เจ้าหน้าที่โจทก์ตรวจพบว่าทางเร่งด่วนที่จำเลยที่ 1 รับจ้างก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าวเกิดชำรุดเสียหายเป็นช่วง ๆ เป็นบางตอนตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 ถึง 12+799 รายละเอียดความชำรุดเสียหายตามสำเนาบัญชีสรุปความเสียหายเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 ทั้งสองสำนวน ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากจำเลยที่ 1 ก่อสร้างไว้มิเรียบร้อย นำสิ่งของที่ไม่มีการใช้ในการก่อสร้าง และก่อสร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รายละเอียดตามสำเนาบันทึกข้อความเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 6 ทั้งสองสำนวน รวมเป็นพื้นที่ผิวจราจรลาดยางที่ชำรุดเสียหายซึ่งตรวจพบในครั้งแรก 20,012 ตารางเมตร แล้วต่อมาได้ตรวจพบความชำรุดเสียหายเพิ่มเติมอีกเป็นพื้นที่ผิวจราจรเสียหาย 1,340 ตารางเมตร ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2528 เจ้าหน้าที่โจทก์ตรวจพบว่าทางเร่งด่วนที่จำเลยที่ 1 รับจ้างก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าวเกิดชำรุดเสียหายเป็นช่วง ๆ เป็นบางตอนเพิ่มเติมขึ้นอีกตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่ 0+025 ถึง 11+422 ตามสำเนารายละเอียดความเสียหายผิวจราจรลาดยางเพิ่มเติมใหม่เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 7 ทั้งสองสำนวน คิดเป็นพื้นที่ที่ต้องซ่อมผิวจราจรลาดยางเพิ่มเติมใหม่ จำนวน 8,668 ตารางเมตร คิดเป็นค่าเสียหายในการซ่อมแซมเป็นราคาปัจจุบัน ราคาต่อหน่วย 58.99 บาท รวมเป็นเงิน 511,325 บาท การซ่อมงานชั้นพื้นทาง (บดอัดแน่น) เพิ่มเติมใช้ปริมาณกรวดคลุกลจำนวน 145 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายในการซ่อมแซมเป็นราคาขณะฟ้องต่อหน่วย 295.37 บาท รวมเป็นเงิน 42,829 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงร้อยละห้า เป็นเงิน 27,706 บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายในการซ่อมแซมความเสียหายที่ตรวจพบเพิ่มเติมครั้งหลังเป็นเงินทั้งสิ้น 581,860 บาท รายละเอียดตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 8 สำนวนแรกต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2530 เจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจพบว่าทางเร่งด่วนที่จำเลยที่ 1 รับจ้างก่อสร้างตาม

สัญญาดังกล่าวเกิดชำรุดบกพร่องเสียหายเป็นช่วง ๆ เป็นบางตอนเพิ่มขึ้นอีกตั้งแต่ช่วงกิโลกรัม 0+080 ถึง 14+850 ตามสำเนารายละเอียดความเสียหายเพิ่มเติมของผิวการจราจรลาดยาง และส่วนที่เสียหายถึงชั้นรองพื้นทางต้องทำการรื้อของเดิมและลาดยางใหม่เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 8 สำนวนหลังซึ่งเกิดจากจำเลยที่ 1 ก่อสร้างผิดสัญญา คิดเป็นส่วนที่เสียหายเฉพาะผิวการจราจรลาดยางจำนวน 35,070 ตารางเมตร และส่วนที่เสียหายถึงชั้นรองพื้นทางต้องทำการรื้อของเดิมและลาดยางใหม่ จำนวน 5,015 ตารางเมตร รวม 40,085 ตารางเมตร คิดเป็นค่าเสียหายในการซ่อมแซมเป็นราคาปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 2,062,090 บาท รายละเอียดตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 9 สำนวนหลังโจทก์มีหนังสือแจ้งถึงความเสียหาย ปริมาณงานและเงินค่าแก้ไขให้คงสภาพเดิมให้จำเลยที่ 1 ทราบ และจำเลยที่ 1 ได้รับแล้วตามสำเนาหนังสือฯ และใบตอบรับเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 9 และหมายเลข 10 สำนวนแรก เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 10 และหมายเลข 11 สำนวนหลัง แต่จำเลยที่ 1 เพิกเฉยโจทก์จึงใช้สิทธิจ้างผู้อื่นให้ทำงานจ้างนี้แทนจำเลยที่ 1 โดยโจทก์ได้คิดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องเสียหายที่ตรวจพบ และตรวจพบเพิ่มเติมตามจำนวนที่โจทก์ต้องเสียไปโดยสิ้นเชิง เป็นเงินจำนวน 581,860 บาท และ 2,062,090 บาท ตามลำดับ ซึ่งจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์ตามสัญญาจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินจำนวน 581,860 บาท และจำนวน 2,062,090 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การทั้งสองสำนวนเป็นใจความทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้รับจ้างเหมาทำการก่อสร้างและลาดยางทางเร่งด่วนระยะทาง 14.85 กิโลเมตรเสร็จเรียบร้อยและส่งมอบให้โจทก์ตามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2526 โดยมีคณะกรรมการของโจทก์ตรวจสอบและรับมอบงานที่จำเลยที่ 1 ก่อสร้างถูกต้องตาม

สัญญาทุกประการการก่อสร้างและราดยางถนนสายนี้ นอกจากจำเลยที่ 1 จะควบคุม การก่อสร้างอยู่เองตลอดเวลาแล้ว โจทก์ก็แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของโจทก์มาคุมงาน ก่อสร้างตลอดเวลาจนแล้วเสร็จความชำรุดเสียหายของถนนสายนี้ไม่ได้เกิดจาก บกพร่องในการดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรราดยางของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ใช้ เครื่องมือและช่างฝีมือดีวัสดุต่าง ๆ เป็นชนิดดีตรงตามรายละเอียด ได้รับการทดสอบ คุณภาพว่าถูกต้อง ซึ่งผู้ควบคุมงานของโจทก์อนุญาตและรับรองแล้วว่าถูกต้องตาม หลักวิชาที่โจทก์กำหนดไว้ทุกประการการรูดคลุกและหินย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดใน สัญญาผ่านการตรวจสอบแล้ว มีความสะอาดปราศจากฝุ่นและสารอินทรีย์เจือปน เมื่อ นำไปบดอัดเสร็จจำเลยที่ 1 ทำความสะอาดพื้นฝุ่นออกหมดแล้วพ่นยางมะตอยตาม ชนิดและเกรดที่ระบุไว้ในแบบงานที่จำเลยที่ 1 ทำเสร็จถูกต้องสมบูรณ์ได้มาตรฐาน เป็นไปตามสัญญาที่ทำไว้ทุกประการ ผ่านขั้นตอนการคุมงานและการตรวจรับมอ บงานของฝ่ายโจทก์ ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดจากการทำงานของจำเลยที่ 1 แต่ เกิดจากเหตุธรรมชาติและการกระทำของบุคคลอื่นในภายหลัง กล่าวคือ ในปี 2526 ถึง 2528 ได้เกิดภาวะน้ำท่วมหนักโดยทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา ถนนในส่วนที่เสีย หายนั้นล้วนถูกน้ำท่วมทั้งสิ้น และโจทก์ไม่ได้ปิดถนนในขณะน้ำท่วมรถขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกสิบล้อสัญจรไปมาเป็นประจำทุกวัน วันละหลายเที่ยว และบรรทุกน้ำ หนักเกินกว่าที่ถนนจะรับได้เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นโจทก์ละเลยมิได้บรรเทาความ เสียหาย และมีได้แจ้งเหตุความเสียหายให้จำเลยที่ 1 ทราบในทันที ความเสียหาย ของโจทก์ไม่เกิน 40,000 บาท และ 100,000 บาท ตามลำดับ ความเสียหายของ โจทก์ได้ล่วงเลยระยะเวลาประกันแล้ว คือภายในกำหนด 1 ปี นับแต่ได้รับมอบงาน ไปจากจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 25216 ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ฟ้องโจทก์ สำนวนหลังเป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 4920/2528คดีหมายเลขแดงที่ 6532/2529 และเป็นฟ้องซ้อนกับสำนวนแรก ทั้งฟ้องโจทก์สำนวนแรกเป็นฟ้องซ้ำ

กับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 4920/2528 คดีหมายเลขแดงที่ 6532/2529 ของศาลชั้น
ต้นขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินในสำนวนแรกจำนวน
581,860 บาท และในสำนวนหลังจำนวน 2,062,090 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 29 มกราคม 2531 และวันที่ 31
มีนาคม 2531 ตามลำดับ) จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2523 โจทก์ทำ
สัญญาจ้างเหมาจำเลยที่ 1 ก่อสร้างราดยางทางเร่งด่วนเพื่อความมั่นคงภายในเขต
กองทัพอากาศที่ 4 สายบ้านโตะมะ-สว. นิคมสร้างตนเอง กิ่งอำเภอสุคีรินอำเภอเวียง
จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 14.850 กิโลเมตรเป็นเงิน 28,900,000 บาท ตามสำเนา
สัญญาเอกสารหมาย จ.1 จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ 1 จำเลยที่
1 ก่อสร้างทางแล้วเสร็จและโจทก์รับมอบงานเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2526 ต่อมา
ปรากฏว่าทางดังกล่าวชำรุดเสียหาย เจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจพบความเสียหายเมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2527 โจทก์จึงฟ้องจำเลยกับพวกให้รับผิดชอบเป็นเงิน 1,494,640
บาท ตามคดีหมายเลขดำที่ 4920/2528 หมายเลขแดงที่ 6532/2529 ของศาลชั้นต้น
ต่อมาวันที่ 25 กรกฎาคม 2528 เจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจพบความเสียหายอีกโจทก์
จึงฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบเป็นเงิน 581,860 บาท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2531
เป็นสำนวนแรก ต่อมาวันที่ 1 เมษายน 2530 เจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจพบความเสียหาย

หายอีก โจทก์จึงฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบเป็นเงิน 2,062,090 บาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2531 เป็นสำนวนหลังคดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการแรกว่า ความชำรุดเสียหายของทางพิพาทที่เจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจพบเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2528 และวันที่ 1 เมษายน 2530 เกิดจากความบกพร่องในการก่อสร้างทางของจำเลยที่ 1 หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ความชำรุดเสียหายของทางพิพาทที่เจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจพบเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2528 และวันที่ 1 เมษายน 2530 เกิดจากความบกพร่องในการก่อสร้างทางของจำเลยที่ 1 ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ความเสียหายของทางพิพาทเกิดจากการแก้ไขแบบแปลนของโจทก์เองจากการใช้หินคลุกมาเป็นกรวดคลุกแทนนั้น เห็นว่า ประเด็นข้อนี้จำเลยทั้งสองมิได้กล่าวแก้ไว้ในคำให้การ ดังนี้ แม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยให้ก็ถือว่าเป็นข้อที่มีได้ กล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการที่สองว่า โจทก์มีส่วนบกพร่องในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเพราะไม่รีบแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบและไม่รีบแก้ไขเพื่อบรรเทาความเสียหายหรือไม่ ปราบกฏว่าเมื่อโจทก์ตรวจพบความเสียหายครั้งแรกวันที่ 16 มีนาคม 2527 โจทก์มีหนังสือถึงจำเลยที่ 2 ให้ไปซ่อมแซมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2527 ตามสำเนาเอกสารหมาย จ.7 และจำเลยที่ 2 ได้รับหนังสือแล้วตามสำเนาใบตอบรับในประเทศเอกสารหมาย จ.8 หลังจากนั้นโจทก์ยังมีหนังสือถึงจำเลยที่ 2 ให้ไปซ่อมแซมอีกหลายครั้งตามหนังสือลงวันที่ 7 ธันวาคม 2527 วันที่ 31 มีนาคม 2529 และวันที่ 22 ตุลาคม 2530 ตามเอกสารหมาย จ.12 จ.22 และ จ.52 ตามลำดับ เห็นว่า โจทก์เป็นหน่วยราชการอยู่ในกรุงเทพมหานครส่วนทางพิพาทอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส การที่โจทก์แจ้งความเสียหายแก่จำเลยที่ 2 หลังจากเจ้าหน้าที่ของโจทก์ทราบความเสียหายครั้งแรกประมาณ 27 วัน จึงเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์มีส่วนบกพร่องในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะไม่รีบแจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบ ส่วนการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเสียหายนั้นได้ความจากคำเบิกความของนายปัญญา

หลักเมืองพยานโจทก์ว่า ทางจังหวัดนราธิวาสเคยเข้าไปซ่อมทางโดยนำดินลูกรังไป
ลง และเมื่อจำเลยทั้งสองไม่ซ่อมแซมทางพิพาทโจทก์ก็ได้ว่าจ้างเอกชนรายอื่น
ซ่อมแซมแล้วจึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ไม่รีบแก้ไขเพื่อบรรเทาความเสียหายฎีกาข้อนี้ของ
จำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการที่สามว่าความเสียหายตามฟ้อง
เกิดขึ้นเมื่อพ้นระยะเวลาความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ตามสัญญาจ้างแล้วหรือไม่ เห็น
ว่า สัญญาจ้างเหมาตามสำเนาเอกสารหมาย จ.1 ข้อ 6 วรรคหนึ่งและวรรคสองมี
ความว่า เมื่องานแล้วเสร็จเรียบร้อยและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานผู้รับจ้างหรือจากผู้รับ
จ้างคนใหม่ในกรณีผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างใช้สิทธิเลิกสัญญาตามข้อ 5 ถ้ามี
เหตุชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแก่งานจ้างนี้ภายในกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมอบงาน
โดยให้นับวันที่ได้รับมอบงานเป็นวันเริ่มต้น ซึ่งเหตุชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากความ
บกพร่องของผู้รับจ้างจะเป็นโดยทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือใช้สิ่งของที่ไม่ดี หรือทำไม่ถูก
ต้องตามหลักวิชาก็ตาม ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับภายในระยะเวลาที่
จ้างจะกำหนด โดยไม่คิดเอาค่าสิ่งของ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก
ผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่แก้ไขซ่อมแซมภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้างโดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น หรือแก้ไขซ่อมแซมไม่
แล้วเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ผู้ว่าจ้างกำหนดผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้อื่นให้ทำงานจ้าง
นั้นแทนผู้รับจ้างได้ถ้างานที่จ้างเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้นหลังจากระยะเวลา
ที่กำหนดข้างต้น ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ด้วย และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 600 บัญญัติว่า"ถ้ามิได้
กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาไซ้ร้ ท่านว่าผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพื่อการที่ทำชำรุด
บกพร่องเพียงแต่ที่ปรากฏขึ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบหรือที่ปรากฏขึ้นภายใน 5
ปี ถ้าการทำนั้นเป็นสิ่งที่ปลูกสร้างกับพื้นดินนอกจากเรือนโรงทำด้วยเครื่องมือ" ดัง
นั้น จึงมีผลบังคับว่า ตามสัญญาจ้างเหมาข้อ 6 วรรคหนึ่ง จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบ

ขอต่อความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางพิพาทภายในกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมอบงาน ถ้าเหตุชำรุดเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของจำเลยที่ 1 และตามสัญญาจ้างเหมาข้อ 6 วรรคสอง หมายความว่า นอกจากทางพิพาทเกิดการชำรุดบกพร่องเสียหายขึ้นหลังจาก 1 ปี ตามวรรคหนึ่ง แล้วจำเลยที่ 1 ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องที่ปรากฏขึ้นภายใน 5 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อจำเลยที่ 1 ส่งมอบงานวันที่ 20 เมษายน 2526เจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจพบความชำรุดบกพร่องวันที่ 25 กรกฎาคม 2528 และวันที่ 1 เมษายน 2530 ซึ่งอยู่ภายในกำหนด 5 ปี ดังนั้นความเสียหายตามฟ้องเกิดขึ้นเมื่อยังไม่พ้นระยะเวลาความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ตามสัญญาจ้างเหมา จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบ

คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการที่ 4 ว่าโจทก์เสียหายเป็นจำนวนตามฟ้องหรือไม่ จำเลยทั้งสองไม่มีพยานมาสืบหักล้างพยานโจทก์ศาลฎีกาพิจารณาคำเบิกความของพยานโจทก์ประกอบเอกสารหมาย จ.19 และ จ.32 แล้วเห็นว่าโจทก์คิดคำนวณค่าวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยละเอียด หากจำเลยทั้งสองเห็นว่าจุดใดคิดคำนวณไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะชี้ให้ศาลเห็นได้โดยง่าย แต่จำเลยทั้งสองหาได้กระทำให้ไม่ได้ คดีจึงฟังได้ว่าโจทก์เสียหายเป็นจำนวนตามฟ้อง

คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการที่ห้าว่าค่าฟ้องสำนวนหลังเป็นฟ้องซ้อนกับค่าฟ้องสำนวนแรกหรือไม่โจทก์ฟ้องสำนวนแรกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2531 หลังจากเจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจพบความเสียหายของทางพิพาทในสำนวนหลังวันที่ 1 เมษายน 2530 และนายอาคม สมพงษ์ตรวจสอบแบบแปลนและประมาณการค่าซ่อมบำรุงทางพิพาทเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2531 ตามเอกสารหมาย จ.32 โจทก์โดยนายชัยวัฒน์ อรุโณทัยวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบททราบเรื่องเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 ตามสำเนาบันทึกข้อความเอกสารหมายจ.34 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังโจทก์ฟ้องสำนวนแรกแล้ว

โจทก์บรรยายฟ้องในสำนวนหลังและนำสืบฟังได้ว่า ความเสียหายของทางพิพาทในสำนวนหลังเป็นคนละจุดไม่ซ้ำซ้อนกันกับสำนวนแรกตามประมาณการซ่อมเอกสารหมายเลข จ.32 ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองทั้งสองสำนวนได้รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องด้วยมูลเหตุเดียวกัน แม้จะเป็นความเสียหายคนละจุดไม่ซ้ำซ้อนกัน แต่ก็อยู่ในทางพิพาทนั่นเองขณะโจทก์ฟ้องสำนวนแรกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2531 โจทก์พบความเสียหายในสำนวนหลังแล้ว สิทธิหรือมูลฟ้องของโจทก์จึงมีอยู่แล้วขณะฟ้องสำนวนแรกศาลชั้นต้นชี้สองสถานสำนวนแรกวันที่ 1 เมษายน 2531 โจทก์จึงขอที่จะขอแก้ไขคำฟ้องเพิ่มเติมจำนวนทุนทรัพย์ในสำนวนแรกได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 180 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การที่โจทก์ฟ้องสำนวนหลังจึงเป็นการฟ้องซ้อนต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง(1)

อนึ่ง ที่จำเลยทั้งสองเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาครั้งแรกจำนวน 20,765 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 72,935 บาท และค่าขึ้นศาลอุทธรณ์อีก 100 บาทรวมเป็นเงิน 93,800 บาท นั้น เป็นการเสียเกินมา เนื่องจากค่าขึ้นศาลชั้นฎีการวมทั้งค่าขึ้นศาลอุทธรณ์ทั้งสองสำนวนที่จำเลยทั้งสองจะต้องเสียเป็นเงินเพียง 66,300 บาท จำเลยทั้งสองจึงเสียค่าขึ้นศาลเกินมา 27,500 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำนวนหลัง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รวงฆางกูร-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ